

000482

DEC. EX. _____/

SAN FELIPE, 19 ENE. 2018

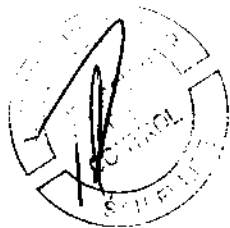
VISTOS:

Estos antecedentes, en uso de las facultades que me confieren los artículos 12º, 20 y 63º del Texto Refundido de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y lo previsto en la Sentencia de Proclamación de Alcaldes Rol 2467-2016, de fecha 01 de Diciembre de 2016, del Tribunal Electoral Regional de Valparaíso.

CONSIDERANDO:

- Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, art. 20º
- Ley Nº 19.880 Procedimientos Administrativos
- Decreto Alcaldicio Exento Nº 6405 del 08/11/2017

DECRETO



APRUEBASE Ordenanza Municipal Nº 60 sobre OTORGAMIENTO DE PATENTES PROVISORIAS PARA HABILITACIÓN DE RECINTOS DE ESTACIONAMIENTOS PUBLICOS EN SITIOS ERIAZOS O DISPONIBLES PARA EL SERVICIO SIN CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS DEL PRC.

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

- Art. 1º:** Se autoriza Provisoriamente a los propietarios de predios ubicados dentro de las cuatro alamedas de la ciudad, incluidas estas, ya sean Personas Naturales, Jurídicas, Institución Pública o Privada, a poder desarrollar al interior de ellos la actividad comercial de Playas de estacionamiento de vehículos.
- Art. 2º:** La responsabilidad civil y penal que respecto a accidentes que afecten a usuarios y/o vehículos, será de exclusiva responsabilidad del propietario y/o quien explote comercialmente la Playa de Estacionamiento.
- Art. 3º:** La vigencia de esta Ordenanza transitoria será por un periodo de 2 Años, a partir de su puesta en vigor, la implementación de Playas de estacionamiento de acceso público que cumplan con los requisitos y condiciones que fije esta ordenanza.
- Art. 4º:** Estas Playas de estacionamientos podrán habilitarse en concordancia con el uso de suelo definido para las Zonas ZC1 y ZC2 del PRC vigente, sin cumplir con las condiciones ni obras de edificación obligatorias definidas para la Zona la que se otorgará con un permiso municipal y/o patente provisoria simple y por el plazo de un año ajustado a la normativa de rentas vigente.
- Art. 5º:** Los interesados podrán implementar un servicio de contraprestación y cobro de estacionamiento con tarifas de mercado, para vehículos menores, en horario libre y acceso abierto a público en general. Por lo mismo no podrán generarse playas de estacionamientos que discriminen, restrinjan o seleccionen el acceso al servicio de aparcamiento o estacionamiento de usuario alguno. De esto se deberá exceptuar locales que producto de su circulación interior y/o disposición espacial no permitan el ingreso de vehículos de gran tamaño.

Art. 6°: El horario y valor de servicio deberá ser regular y en horario continuo, definido y debidamente publicado y visible desde la vía pública previo al acceso vehicular. Con todo, se deberá dar cumplimiento a lo establecido en la Ley núm. 20.967, que REGULA EL COBRO DE SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO.

ART. 7°: Las unidades municipales encargadas de revisar y aprobar en sus diferentes etapas la habilitación de las playas de estacionamientos serán la Dirección de Obras Municipales en el cumplimiento de la normativa del PRC, La Dirección de Transito en materias de transito y accesos viales, El departamento de Rentas respecto de los permisos y patentes a otorgar y la unidad Jurídica municipal en caso de requerir interpretación de la presente ordenanza.

TITULO II

DE LA HABILITACIÓN FÍSICA DE LAS PLAYAS Y NORMAS DE SEGURIDAD A USUARIOS

Art. 8°: Las playas provisorias habilitadas deberán contar como mínimo con una caseta de control y portero, así como también las dependencias mínimas para el personal, apegadas a decreto N° 594 del Ministerio de Salud. En caso de no contar en el sitio con las instalaciones mínimas para el personal, estas podrán acreditarse bajo régimen de contrato en alguna propiedad vecina o cercana al Inmueble.

Art. 9°: Además se deberán implementar las medidas y obras de resguardo de seguridad respecto de los edificios o muros colindantes y un tratamiento permanente y continuo de mitigación de polvo en suspensión en caso de no contar con pavimento.

Art. 10°: Se permitirán obras complementarias para mejora del servicio asociadas a obras menores, tales como toldos, sombreaderos económicos, pasillos peatonales pavimentados, bicicleteros y otras.

Art. 11°: Los Calzos deberán tener un tamaño ajustados a estándar de 5,0 x 2,5 m. y su demarcación deberá ser permanente y estar visible en piso y/o muro. Con todo, el recinto deberá considerar como mínimo 1 calzo preferente para personas con discapacidad, el que deberá tener las mismas dimensiones,=(2,50 m. de ancho por 5,00 m. de largo) más una franja de seguridad de 1,10m. de ancho por todo el largo, la cual podrá ser compartida por otro estacionamiento para personas con discapacidad. De preferencia esta zona de seguridad deberá conectar con un sendero seguro y/o una vereda.

Art. 12°: Se deberá diseñar los circuitos de transito interno ajustados a norma u operatoria que permitan las maniobras vehiculares efectivas para el buen uso de la playa. Por lo mismo, las calles de circulación interna no podrán tener un ancho inferior a 5,0 m. para estacionamientos a ambos costados o de 4,0 m. para aparcamiento a un costado. Sin perjuicio de lo anterior la propuesta presentada a la DOM deberá demostrar la efectividad de fácil maniobra vehicular de ingreso y salida de los calzos de estacionamientos.

Art. 13°: Respecto de los callejones o calles de ingreso interior a la zona playa de estacionamiento deberán contar con un portón y cuello de acceso de un ancho mínimo de 4,50 m.

Art. 14°: El inmueble deberá contar con electricidad, para generar la iluminación necesaria dentro de la playa de estacionamiento.

Art. 15°: El inmueble deberá contar instalación de agua potable propia, la cual permita asegurar al menos la mitigación de polvo en suspensión. De no contar con ella se podrá acreditar abastecimiento mediante compra con o sin acopio, y/o contrato con alguna propiedad vecina.

Art. 16°: Se deberá establecer un procedimiento de seguridad contra eventuales incendios y disponer de los extintores necesarios y al alcance del personal y usuarios.

TITULO III

DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE TRANSITO EN ACCESO Y SALIDA A VÍA PÚBLICA DE ESTAS PLAYAS

- Art. 17º:** La propuesta de playa de estacionamiento deberá ajustarse en términos generales a lo dispuesto en el Capítulo 4 de la OGUC y demás normas de tránsito definidas por el REDEVU.
- Art. 18º:** El acceso y salida de la playa de estacionamiento deberá ser a nivel de acera, sin posibilidad de dificultar la accesibilidad universal ni el tránsito peatonal normal de la acera que enfrenta. Por lo mismo, el ancho máximo de intervención de acceso vehicular sobre la acera de acceso a la playa de estacionamiento no podrá exceder los 7,50 m., en conformidad al art. 2.4.4. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
- bajadas de soleras y calidad de pavimentos públicos
 - Espejos de aproximación, balizas, barreras, y las señaléticas en la vía pública que determine el Director de Tránsito, como mitigación vial a la demanda del nuevo estacionamiento.
 - señalética de advertencia de tránsito con VB de DT.

TITULO IV

DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DE PERMISO O PATENTE PROVISORIA

- Art. 19º:** Este permiso provisorio, no podrá asociarse a otro comercio y/o actividad provisorio emergente en el mismo predio.
- Art. 20º:** Para cualquier obra de construcción ya sea esta de carácter provisorio y/o definitivo se deberá contar con el correspondiente permiso de edificación emitido por la Dirección de Obras.
- Art. 21º:** La patente no podrá ser trasladada a otra dirección distinta a la que se otorgó originalmente.
- Art. 22º:** La patente provisorio podrá ser revocada y/o suspendida por las siguientes causales:
- a. No Pago
 - b. Uso distinto al indicado en el otorgamiento.
 - c. Incumplimiento de la normativa vigente y pertinente a la actividad.
 - d. Incumplimiento del contrato adquirido tácitamente con los usuarios.
 - e. Daños o perjuicios de su actividad a terceros, por no haber tomado todas las medidas de resguardo necesarias para la protección de la salud humana y/o integridad de edificaciones contiguas.

TITULO V

000482

**DE LAS RESTRICCIONES Y PROHIBICIONES PARA ACCEDER AL BENEFICIO DE
AUTORIZACIÓN DE PLAYAS DE ESTACIONAMIENTOS**

Art. 23°: Para la habilitación de una playa de estacionamientos, debe cumplir los siguiente requisitos:

- a. Demoler edificios de fachada continua y vaciar terrenos para habilitar una playa de estacionamiento
- b. Distancia mínima a las esquinas, deberá ser 15 m.
- c. Deberá contar con acceso constituidos, o en su defecto constituirlos con los permisos correspondientes.
- d. Anchos mínimos de vías de acceso serán de 6 m
- e. Condiciones de obras ruinosas y de riesgo a usuarios en muros perimetrales, no serán permitidas.

TITULO IV

DE LAS CONDICIONES ESPECIALES Y TRANSITORIAS DE LOS PERMISOS

Art. 24°: Se establece que el carácter de esta ordenanza es transitorio, y que la patente tendrá una vigencia máxima de un año, NO Prorrogable.

Art. 25°: De requerir el propietario del inmueble y/o quien explote comercialmente la propiedad para el fin de Playa de Estacionamiento, una nueva patente, esta deberá tramitarse como una patente definitiva, por lo cual deberá apegarse a los que señala el PRC vigente a la fecha, respecto a las edificaciones mínimas a construir dentro de la propiedad para el desarrollo de actividades comerciales y en concordancia con los usos permitidos en el mismo instrumento.

Art. 26°: Se establece que las obras mínimas, señaladas en el inciso anterior deben estar Ejecutadas y Recepcionadas previo a la solicitud de la Patente Comercial Provisoria.

Art. 27°: Para locales que por su capacidad y/o vía de acceso que enfrentan requieran de un Estudio de red vial básico o EISTU. Estos estudios serán sustituidos por un INFORME FAVORABLE del Director de Tránsito de la I. Municipalidad, que indique además si serán o no requeridas obras adicionales de mitigación, las cuales deberán estar ejecutadas al momento de ser otorgada la Patente Comercial Provisoria.

Anótese, comuníquese, transcribese y dese cuenta.



EMA GARCÍA ITURRIETA
Secretario Municipal



PATRICIO FREIRE CANTO
Alcalde

Distribución:

- Todas las unidades
- Archivo
- PFC/EGI/vpr